

1514730-68.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: FABRIZIO SENA FUSARI

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 09/09/2022

... foi cometido em concurso formal com o crime de roubo majorado, uma vez que, não sendo puníveis os atos preparatórios a eventual crime, a corrupção do adolescente ocorreu efetivamente quando da prática do roubo descrito na denúncia.

No caso sob análise, entretanto, para efeitos de dosimetria, considero que deva ser aplicada a regra do concurso material benéfico ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

1ª Vara Criminal

Av. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1514730-68.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1514730-68.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2171854/2022 - 27º D.P. IBIRAPUERA, 25756353 - 27º D.P.

IBIRAPUERA, 2171854 - 27º D.P. IBIRAPUERA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ITALO ANGELO NAZARIO e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FABRIZIO SENA FUSARI

Vistos.

Leonardo de Castro Oliveira e Italo Angelo Nazario, qualificado nos autos, foram denunciados como incurso no artigo 157, §2º, inciso II e §2º-A, I, por duas vezes, na forma do art. 70, ambos do Código Penal, e no art. 244-B do ECA, acusados de no dia 25 de junho de 2022, por volta das 20h40m, na Rua dos Tupiniquins, Capital, SP, terem subtraído, para proveito comum, em concurso de agentes, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo contra as vítimas S.F.C., A.A.S.S. e V.S.R., um veículo Honda/Civic, placas EST0B63, avaliado em R\$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais), pertencente à vítima Vinicius, além de um AirPods, avaliado em R\$ 2.900,00 (dois mil e novecentos reais), cosméticos da marca L'Occitane, avaliados em R\$ 160,00 (cento e sessenta reais), e a quantia em espécie de R\$ 390,00 (trezentos e noventa e dois reais), bens de propriedade da vítima Sofia (cf. auto de exibição e apreensão de fls. 33 e auto de entrega de fls. 41).

Ainda, são acusados de, nas mesmas circunstâncias acima expostas, terem corrompido o adolescente William Messias Francisco de Souza, com ele praticando a infração penal acima descrita.

Os acusados foram presos em flagrante e, após audiência de custódia, tiveram suas prisões convertidas em preventivas (fls. 60/67).

A denúncia foi recebida em 12 de julho de 2022 (fls. 97/98).

Os réus foram citados e apresentaram respostas à acusação (fls. 142/148).

Em audiência de instrução, duas vítimas prestaram depoimento; foram inquiridas duas testemunhas e, ao final, os réus foram interrogados.

Em alegações finais, o Ministério Público se manifestou pela procedência da pretensão penal e, conseqüentemente, a condenação dos réus nos termos da denúncia.

A defesa, por seu turno, requereu a absolvição por insuficiência probatória.

Subsidiariamente, requer o afastamento da causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo; o reconhecimento da confissão espontânea, a fixação das penas no mínimo legal, em regime diverso do fechado, e o direito de recorrerem em liberdade.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Não há preliminares.

A pretensão penal é procedente.

A materialidade delitiva do crime patrimonial e do delito de corrupção de menores restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, pelo boletim de ocorrência, pelos documentos que instruem o inquérito policial, pelos laudos periciais dos objetos apreendidos e pelas demais provas orais produzidas perante o contraditório. A autoria também está comprovada e recai sobre ambos os réus.

Interrogados em Juízo, ambos os réus confessam a prática delitiva. Negam, entretanto, o emprego de arma de fogo na execução do crime patrimonial e o concurso de adolescente na ação criminosa.

A confissão parcial dos réus foi corroborada pelas demais provas orais colhidas sob o crivo do contraditório.

A vítima A.A.S.S., em Juízo, em procedimento de reconhecimento realizado na forma do art. 226, CPP, reconheceu o acusado Leonardo, posicionado com a placa nº4, conforme termo de audiência de fls. 182, como um dos autores do roubo. Ainda, pôde descrever sua conduta na ação criminosa, como o segundo indivíduo que a abordou.

Foi o autor que ajudava a recolher os bens da vítima. Sobre os fatos, narra que pararam o veículo em via pública, no endereço descrito na denúncia. Desembarcaram, mas a vítima V.S.R. retornou ao veículo para pegar uma máscara, momento em que foram abordados. Disse que o primeiro indivíduo mostrou uma arma, descrevendo a vítima ter visto claramente que se tratava de um revólver prateado, e anunciou o roubo. As vítimas foram colocadas de joelho na própria via pública, atrás do veículo. Enquanto isso, dois indivíduos passaram a recolher os pertences de cada uma das vítimas. Subtraíram celulares de cada uma das vítimas, uma sacola de presente com kit hidratante, carteiras com cartões, alianças, correntes, bolsa da vítima do gênero feminino. Na sequência, embarcaram no veículo da vítima V.S.R., mas tiveram dificuldade de sair. Com ajuda da vítima, conseguiram empreender fuga com o veículo. A vítima pediu ajuda e notou claramente que, logo após a saída do veículo da vítima com os dois roubadores, um veículo hatch branco passou a acompanhar os agentes, que conduziam o veículo subtraído. Comunicaram a ocorrência à polícia militar, passando inclusive as características do veículo que passou a acompanhar os agentes. Disse ter sido abordado por volta de 20h30m e a comunicação de localização do veículo da outra vítima ocorreu por volta de duas horas da manhã. Disse que se recordava das características do agente que primeiro os abordou.

Afirmou categoricamente que viu uma arma de fogo, descrevendo suas características, com tambor e cor prateada, quase cromada. Não sofreram violência física durante a ação criminosa. Os objetos subtraídos eram portados individualmente pelas vítimas, e pôde enumerá-los. De todos os bens subtraídos, disse que foi recuperado, além do veículo, um fone de ouvido da vítima "S.F.C.", um kit de hidratantes. Em Delegacia, viu o veículo apreendido e o identificou como o mesmo veículo que acompanhava os roubadores, após esses terem assumido a condução do veículo Civic da vítima. Por fim, disse que reconheceu dois indivíduos presos no dia dos fatos. Somente não

reconheceu o adolescente apreendido porque não tiveram contato pessoal com ele. Estima prejuízo material individual em torno de R\$ 6.000,00. Teve temporariamente crises e síndrome do pânico, em razão dos fatos.

A vítima V.S.R., em Juízo, em procedimento de reconhecimento realizado na forma do art. 226, CPP, reconheceu o acusado Ítalo, posicionado com a placa nº3, conforme termo de audiência de fls. 182. Ainda, pôde especificar sua conduta, como o primeiro indivíduo que, armado, anunciou o roubo e posicionou as vítimas para que ele e um segundo indivíduo passassem a recolher os respectivos pertences. Narra que parou o veículo em via pública, saiu do carro com os amigos. Retornou ao carro para pegar uma máscara, quando foi abordado pelo acusado Ítalo (placa nº3), que anunciou o roubo, munido de uma arma de fogo, e colocou as vítimas sentadas, passando a subtrair os bens de cada um. Recorda-se que chegou um segundo indivíduo na ação, que ajudava aquele primeiro a recolher os objetos das vítimas. Os dois agentes entraram em seu veículo e, após certa dificuldade, conseguiram empreender fuga. Notou que, imediatamente, um segundo veículo branco, em alta velocidade, passou a acompanhar os agentes, que conduziam seu veículo subtraído. Comunicaram os fatos à polícia militar, passando as características dos agentes e do veículo hatch por eles utilizado na ação. Os fatos ocorreram por volta de 20h30m, e por volta de uma da manhã a polícia militar começa a tentar acionar familiares das vítimas, que até então estavam incomunicáveis (sem seus celulares). Teve seu veículo subtraído, que depois foi recuperado com danos (colisão). Além disso, um kit de cosméticos e um fone de ouvido foi recuperado, esse na posse de um dos abordados. Estima prejuízo de mais de dez mil reais, e sua amiga teve uma bolsa de alto valor subtraída. Altera sua rotina no trânsito em razão dos fatos e tem receio de sair à noite.

A vítima S.F.C., ouvida somente em Delegacia de Polícia, relata que por volta de 20h30 estava no banco de trás do veículo CIVIC de seu amigo Vinicius, Pararam o carro na rua, desceram, pois estavam indo em uma festa de aniversário em um prédio. Chegou um rapaz (jovem, baixo, magrinho, pequeno, moletom bem grande, cinza claro, cor da pele pardo, com um revólver prata) com um revólver prata e anunciou o assalto. Pediu para sentarem na calçada, apoiados no muro. Nisso, apareceu um segundo rapaz (jovem, magro, também de moletom), ajudou a coletar os pertences da vítima e, logo na sequência, entrou no banco do motorista do veículo CIVIC. O primeiro rapaz entrou no banco do passageiro, já com os pertences das vítimas. Tiveram dificuldade para sair com o veículo em razão do freio de mão eletrônico. Assim que eles saíram com o veículo CIVIC, logo atrás saiu um veículo hatch branco que estava estacionado um pouco à frente, na mesma rua, e acompanhou o CIVIC em alta velocidade. Reconhece o cosmético da marca L'occitane como sendo de sua propriedade (era o presente que daria à aniversariante) e também os fones de ouvido AirPods como sendo seus. Em seus cartões de banco, no débito (por aproximação), somados R\$ 390,00. Na função crédito, conseguiram algumas compras em dois cartões do banco Itaú. Não sabe precisar o valor (fls. 13). Ainda, reconheceu o então flagrantado Ítalo como um dos autores do crime.

A testemunha Vinicius Artilha dos Santos, policial militar, relata que no dia dos fatos realizava patrulhamento e foi comunicada na rede de rádio o roubo ocorrido no local dos fatos. Foi informado o veículo subtraído e as características do veículo que o seguia. Naquela mesma noite, um policial viu esses dois veículos em via pública - Civic e um hatch branco - e indivíduos trocando de posição nesses carros, e jogou a informação via rádio. Algumas equipes foram acionadas até que a viatura da testemunha se deparou com os dois veículos no Bairro do Planalto Paulista. Houve uma perseguição. O adolescente conduzia o veículo Civic e foi o primeiro a ser abordado. O veículo hatch branco empreendeu fuga, mas após perseguição, os policiais conseguiram interceptá-lo. No interior desse segundo veículo estavam os ora acusados Leoanrdo e Ítalo. Dentro do veículo, no porta-luvas, foi apreendido um coldre. No banco de trás do veículo havia um kit de cosméticos, objetos posteriormente reconhecidos pelas vítimas. Ítalo trazia consigo fones de ouvido da marca Apple, objeto também reconhecido por uma das vítimas. Os abordados nada declararam. O adolescente apreendido disse que estava envolvido com os ora acusados e que Ítalo pagava R\$ 500,00 para que ele conduzisse o veículo a um desmanche na Zona Leste, onde recebiam entre R\$ 3.000,00 e R\$ 5.000,00 por veículo.

No mesmo sentido o depoimento da testemunha policial militar Deivison de Oliveira Soares, que confirma a perseguição dos veículos. A testemunha desembarca da viatura para permanecer na detenção do adolescente, enquanto os demais policiais passaram a perseguir o segundo veículo, onde após foram presos os ora acusados. Confirma que o adolescente William confessa o envolvimento com os denunciados, e que sua função era conduzir os veículos subtraídos a um desmanche na Zona Leste, especificando os valores que recebiam, a depender do tipo do veículo subtraído.

Essas foram as provas orais produzidas, que viabilizaram a reconstrução dos fatos ocorridos, não havendo dúvida quanto à autoria dos réus pela prática dos crimes imputados na inicial acusatória.

Com efeito, aliada à confissão dos réus, as vítimas os reconhecem em Juízo, valendo destacar que cada uma delas reconhece um dos réus, em relatos coincidentes quanto à conduta individual dos agentes no momento do crime: enquanto Ítalo foi o primeiro agente a anunciar o roubo, empregando a arma de fogo, o segundo chega na sequência para auxiliar no recolhimento dos bens e valores das vítimas. Ambos tomam a condução do veículo Civic da vítima V.S.R. e empreendem fuga, seguidos por um veículo hatch branco, que posteriormente foi interceptado, com a apreensão do adolescente William em sua condução.

Os policiais militares prendem os réus em flagrante, cerca de duas horas após o crime, na condução do veículo hatch utilizado na ação criminosa. No veículo foram apreendidos objetos que, após, as vítimas reconhecem a propriedade. Além disso, no porta-luvas do veículo foi apreendido um coldre e, por fim, com o réu Leonardo, em buscas pessoais, foi apreendido um fone de ouvido, objeto também subtraído de uma das vítimas, conforme auto de exibição e apreensão, termos de declaração e autos de reconhecimento que instruem o auto de prisão em flagrante.

Retomando a análise da materialidade do crime patrimonial, a causa de aumento referente ao concurso de pessoas está devidamente comprovada pelas provas e depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório, inclusive com descrição detalhada da conduta de cada um dos réus e do terceiro (adolescente) na ação criminosa.

Ainda, respeitada a tese defensiva, o crime foi praticado pelos agentes mediante emprego de arma de fogo. Ressalte-se que a efetiva apreensão do armamento usado na prática delitiva é prescindível para o reconhecimento da causa de aumento, que, assim como a prova da autoria, pode ser concretizada pela simples, mas verossímil, palavra da vítima.

No caso concreto, as vítimas que prestam depoimento em Juízo afirmam de maneira convicta, segura e categórica, que o primeiro agente responsável pelo anúncio do roubo mostrou uma arma em sua cintura. Puderam, ainda, descrever características da arma: um revólver prateado, quase cromado.

A reforçar tal conclusão, no caso concreto houve também a apreensão no veículo que os réus conduziam um coldre, periciado nos autos, cujas características descritas no laudo de fls. 169/173 são compatíveis com o tipo de armamento descrito pelas vítimas e utilizado pelos agentes na ação criminosa.

Quanto à prescindibilidade ou não de apreensão da arma para reconhecimento da causa de aumento imputada, colaciono julgado do STJ a respeito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO QUALIFICADO. CITAÇÃO POR EDITAL. NÃO ESGOTAMENTO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS PARA LOCALIZAR O RÉU.

INOCORRÊNCIA. ACUSADO NÃO ENCONTRADO NO SEU ENDEREÇO RESIDENCIAL. NOTÍCIAS DE QUE SE EVADIU DO DISTRITO DE CULPA APÓS A PRÁTICA DO CRIME. NULIDADE NÃO CARACTERIZADA.

1. Constatado que o acusado se encontrava em local incerto e não sabido, não tendo sido localizado no seu endereço residencial, e havendo notícias de que se evadiu do distrito da culpa após a prática do crime, afasta-se a alegação de nulidade da citação editalícia. Precedentes. 2. A pretensão de reconhecer a nulidade da citação resta devidamente superada quando a parte constitui advogado nos autos, circunstância apta a demonstrar que o acusado tomou ciência dos fatos a ele imputados. (...)

QUALIFICADORA DO EMPREGO DE ARMA. APLICAÇÃO. POTENCIALIDADE LESIVA. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E DE EXAME PERICIAL. DESNECESSIDADE. EXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS DE PROVA

A ATESTAR O EFETIVO EMPREGO DO OBJETO. LESIVIDADE QUE INTEGRA A PRÓPRIA NATUREZA. PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. ÔNUS DA DEFESA. ILEGALIDADE INEXISTENTE. 1. Consoante entendimento firmado pela Terceira Seção deste Tribunal Superior, para o reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no inciso I do § 2º do art. 157 do Código Penal, mostra-se dispensável a apreensão do objeto e a realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva (EResp 961.863/RS). 2. O poder vulnerante integra a própria natureza do artefato, sendo ônus da defesa, caso alegue o contrário, provar tal evidência. Exegese do art 156 do CPP.(AgRg no AREsp 1076476/RO, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2018, DJe 10/10/2018)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO.AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. FUNDAMENTO CONCRETO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, porquanto em sintonia com a jurisprudência pacífica do STJ. 2. De acordo com este Tribunal Superior, embora não realizado exame pericial para averiguar a potencialidade lesiva da arma, a sua utilização pode ser comprovada por outros meios de prova, o que justifica o aumento da pena. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 449.102/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/10/2018, DJe 29/10/2018)

Por fim, os réus praticam o crime de roubo com unidade de desígnios e visando atingir patrimônio individual de cada uma das vítimas abordadas, justificando a aplicação da regra do art. 70, CP, por duas vezes, nos termos da imputação trazida na denúncia.

O crime descrito no Estatuto da Criança e do Adolescente - art. 244-B - também restou comprovado, uma vez que restou demonstrado o envolvimento do adolescente William apreendido com os corréus, cada um exercendo uma função da ação criminosa. Observe-se que, além dos corréus, as vítimas relatam a presença de um veículo na ação criminosa, que sai acompanhando os agentes após a subtração do veículo Civic. Ainda, extrai-se dos depoimentos das testemunhas inquiridas que o adolescente William admitiu o envolvimento com os corréus e a sua função de condução dos veículos subtraídos para um desmanche na Zona Leste da Capital.

Consigno que, diversamente do sustentado pela defesa, a qualificação de William Messias Francisco de Souza e, portanto, sua condição de adolescente, encontra-se comprovada no Termo de Declarações de fls. 12 dos autos, e contava, na data dos fatos, com 17 anos.

Ressalto que, nos termos da Súm. 500, STJ, a configuração do crime de corrupção de menores, por tratar-se de delito formal, independe da prova da efetiva corrupção do adolescente, bastando para seu reconhecimento a comprovação da prática do crime em concurso de agentes com ele.

Também na esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o crime de corrupção de adolescente foi cometido em concurso formal com o crime de roubo majorado, uma vez que, não sendo puníveis os atos preparatórios a eventual crime, a corrupção do adolescente ocorreu efetivamente quando da prática do roubo descrito na denúncia.

No caso sob análise, entretanto, para efeitos de dosimetria, considero que deva ser aplicada a regra do concurso material benéfico (art. 70, parágrafo único, CP), uma vez que o aumento em 1/6 do crime patrimonial (mais grave) pelo concurso formal implicaria pena superior àquela autonomamente fixada para o art. 244-B ECA e, portanto, se fixada pela regra do art. 69, CP.

Por fim, os réus praticam o crime de roubo com unidade de desígnios e visando atingir patrimônio individual de cada uma das vítimas abordadas, justificando a aplicação da regra do art. 70, CP, por duas vezes, nos termos da imputação trazida na denúncia.

Comprovada, assim, a autoria e materialidade delitiva, a condenação dos acusados é medida de rigor, pela prática dos crimes previstos no artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, I, do Código Penal, por duas vezes, na forma do art. 70, CP; e artigo 244-B

da Lei 8.069/90, na forma do artigo 69, Código Penal.

Passo à dosimetria das penas

Crime do artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, I, do Código Penal, por duas vezes, na forma do art. 70, CP.

Na primeira fase da dosimetria, as circunstâncias e consequências do crime praticado contra as vítimas revelam-se desfavoráveis. Além do significativo prejuízo material por elas suportado, que ultrapassa R\$ 30.000,00 em bens e objetos pessoais, os dois depoentes em Juízo suportam também traumas psicológicos em razão do evento criminoso, alteram suas rotinas, deixam de sair com veículo próprio e, uma delas, desenvolveu temporariamente síndrome do pânico. Consideradas tais circunstâncias, que extrapolam as elementares do tipo, estabeleço a pena-base para cada um dos réus em patamar superior ao mínimo legal, em 05 anos de reclusão e 12 dias-multa.

Na segunda fase de dosimetria, os réus apresentam condições pessoais diferentes. Embora ambos confessem a prática delitiva, verifico que Leonardo é primário, enquanto Ítalo registra dupla reincidência (certidão de fls. 56/58 – processos da 31ª e 18ª Varas Criminais da Capital).

Para Leonardo, atenuo a pena em 1/6, perfazendo nesta fase 04 anos e 02 meses de reclusão e 10 dias-multa.

Para Ítalo, aplico o entendimento revisitado do Tema 585, STJ (REsp Repetitivo 1.341.370), com hipótese de dupla reincidência. Compenso a atenuante com uma certidão configuradora de reincidência. Remanescendo uma segunda, agravo a pena em 1/6, atingindo, nesta fase, 05 anos e 10 meses de reclusão e 14 dias-multa.

Na terceira fase de dosimetria, presentes as causas de aumento referentes ao concurso de agentes (prevista no § 2º, inciso II, do artigo 157) e de emprego de arma de fogo (prevista no § 2º-A, inciso I, do artigo 157), conforme fundamentação acima exposta. Considero que as circunstâncias do caso concreto justificam o afastamento da faculdade prevista no art. 68, parágrafo único, do Código Penal, porquanto ambas as majorantes revelaram-se concretamente determinantes e imprescindíveis para a execução do delito tal como ocorrera. Trata-se de roubo em que as vítimas foram abordadas por ao menos dois agentes, e um terceiro que conferia cobertura à ação criminosa, um deles responsável pelo anúncio do roubo mediante emprego de arma de fogo, enquanto o segundo realizava o recolhimento dos bens. As vítimas foram subjugadas em via pública e mantidas ajoelhadas durante a ação. Houve ainda divisão bem definida de tarefas, que se mostrou concretamente relevante para a consumação dos crimes patrimoniais. Dadas essas circunstâncias concretas, considero que comportam incidência autônoma as causas de aumento imputadas para o crime de roubo. Assim, aumento a pena em 1/3 pelo concurso de agentes. Ainda, majoro a pena em 2/3, em razão da causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo.

Operados os aumentos indicados, a pena de Leonardo atinge 09 anos, 03 meses e 03 dias de reclusão e 21 dias-multa. A pena de Ítalo atinge 12 anos, 11 meses e 16 dias de reclusão e 30 dias-multa.

Em razão do concurso formal de crimes, tendo sido praticados pelo menos dois crimes de roubo, exaspero a pena privativa de liberdade em 1/6 e somo as penas de multa, nos termos do artigo 72 do Código Penal.

Pena definitiva do crime patrimonial para Leonardo em 10 anos, 09 meses e 18 dias de reclusão e 42 dias-multa.

Pena definitiva do crime patrimonial para Ítalo em 15 anos, 01 mês e 13 dias de reclusão e 60 dias-multa.

Dias-multa no mínimo legal.

Crime do artigo 244-B da Lei 8.069/90

Na primeira fase da dosimetria, as circunstâncias judiciais não se mostraram desfavoráveis aos acusados, motivo pelo qual fixo a pena base para cada um dos réus no mínimo legal em 01 ano de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria, ante a primariedade de Leonardo, sua pena se mantém inalterada no mínimo legal.

Em relação à Ítalo, conforme já exposto, ante a dupla reincidência, não tendo

havido confissão a este crime do ECA, exaspero sua pena em 1/5, atingindo 01 ano, 02 meses e 12 dias de reclusão.

Na terceira fase da dosimetria, não há causas de aumento nem de diminuição de pena. Pena em definitivo para o crime de corrupção de menores para Leonardo em 01 ano de reclusão.

Pena em definitivo para o crime de corrupção de menores para Ítalo em 01 ano, 02 meses e 12 dias de reclusão.

As penas do crime patrimonial e crime do ECA deverão ser somadas, por aplicação das regras do art. 70, parágrafo único, do Código Penal.

Ante o quantum atingido, aliado à gravidade concreta do crime praticado, roubo contra pelo menos duas vítimas, com emprego de arma de fogo em via pública, também majorado pelo concurso de agentes, com corrupção de adolescente, sendo um deles reincidente em crimes patrimoniais (e cometendo o presente logo após progressão a regime aberto), fixo o regime fechado para início de cumprimento da pena privativa de liberdade.

Tendo o crime sido cometido mediante grave ameaça à pessoa, não é possível a substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos (art. 44 do Código Penal).

Não há nos autos atestado de conduta carcerária dos acusados presos provisoriamente, de forma que a viabilidade da detração e eventual progressão deverá ser analisada pelo Juízo da Execução Competente, sem prejuízo da imediata expedição de Guia de Recolhimento Provisória.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão penal para:

a) CONDENAR o réu Leonardo de Castro Oliveira às penas 10 anos, 09 meses e 18 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 42 dias-multa, esses no mínimo legal, pela prática, por duas vezes, do delito previsto no artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, I, do Código Penal, na forma do artigo 70, Código Penal;

b) CONDENAR o réu Leonardo de Castro Oliveira à pena de 01 ano de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática, do crime previsto no artigo 244-B da Lei 8.069/90;

c) CONDENAR o réu Italo Angelo Nazario às penas 15 anos, 01 mês e 13 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 60 dias-multa, esses no mínimo legal, pela prática, por duas vezes, do delito previsto no artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, I, do Código Penal, na forma do artigo 70, Código Penal;

d) CONDENAR o réu Italo Angelo Nazario à pena de 01 ano, 02 meses e 12 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática, do crime previsto no artigo 244-B da Lei 8.069/90;

As penas do crime patrimonial e crime do ECA deverão ser somadas, por aplicação das regras do art. 70, parágrafo único, do Código Penal (concurso material benéfico).

Nos termos do artigo 387, §1º, do Código de Processo Penal, recomenda-se a manutenção da prisão preventiva dos acusados/sentenciados, eis que imprescindível à garantia da ordem pública ante a gravidade dos crimes praticados, sendo um deles reincidente específico, cometido o presente quando do gozo de regime aberto, em abril de 2022.

Oficie-se à VEC da execução anterior de Ítalo, informando da presente.

Em caso de recurso, expeça-se guia de recolhimento provisória, encaminhando-a à VEC competente.

Após o trânsito em julgado, oficie-se ao TRE e IIRGD.

Encaminhe-se cópia da sentença às vítimas.

P.R.I.

São Paulo, 05 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA